

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (definición, creación, hecho imponible, sujetos, cuantificación, devengo/exigibilidad, exenciones/bonificaciones y gestión). Después repasa en cada bloque las reglas seleccionadas y, por último, verifica la literalidad en la norma siguiendo las referencias de artículos que se citan en cada bloque y sección.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, ámbito y subsidiariedad	1.1-1;1.1-2;1.1-2.3	Delimita el objeto de la Ley 20/2017 para tasas de la Generalitat y su sector público instrumental, con aplicación principal y subsidiaria.
Concepto de tasa, voluntariedad y reglas de creación	1.2-1;1.2-2;1.2-3;1.2-4;1.2-5	Define tasas, criterios de no voluntariedad y condiciones para crear/regular tasas por ley, con cobertura de coste y consideración de capacidad económica.
Supuestos tasables y exenciones: límites	1.3-1.1;1.3-1.2.a;1.3-1.2.b;1.3-1.2.c;1.3-1.2.e;1.3-2	Establece qué actuaciones administrativas pueden generar tasas y el límite: solo exenciones previstas expresamente por la ley.
Hecho imponible, devengo y exigibilidad	1.3-3.1;1.3-3.2;10.1-3;10.2-3;11.1-3;12.1-3.1;13.1-3.4;14.2-3 (3);20.1-2;21.1-3;33.2-3	Recoge momentos típicos de devengo/exigibilidad y ejemplos: solicitudes, presentación, prestación del servicio e inscripciones.
Sujetos obligados, responsables y concurrencia	1.3-4.1;1.3-4.2;1.3-5;1.3-5.2;1.3-5.3;1.3-6	Define contribuyentes y sustitutos, e introduce responsables solidarios/subsidiarios y el efecto de concurrencia de obligados.
Cuantificación, base/coste y prohibición de revisión	1.3-7.1;1.3-7.1.a;1.3-7.1.b;1.3-7.1.c;1.3-7.3;1.3-7.4;10.1-5;10.2-5;11.1-5;21.1-5;33.2-6	Vincula cuantías al coste/valor y fija límites sobre revisión periódica; incluye ejemplos de cuotas por importe fijo.

3. Identificación de la tasa: concepto y actuaciones tasables (arts. 1.2-1;1.3-1.1;1.3-1.2.a;1.3-1.2.b;1.3-1.2.c;1.3-1.2.e)

Qué es una tasa

- Prestación patrimonial pública pecuniaria, legalmente exigible, cuyo hecho imponible se vincula a dominio público o a servicios/actividades en régimen de derecho público (1.2-1).
- No hay voluntariedad si la solicitud viene impuesta por normas o si los servicios/actividades son imprescindibles para la vida privada o social (1.2-1;1.2-1 (2)).

Actuaciones que pueden generar tasa

- Puede establecerse tasa por prestación de servicios o realización de actividades en derecho público cuando se gestionen en las formas previstas (1.3-1.1).
- Incluye licencias/autorizaciones (1.3-1.2.a), expedición de certificados/documentos a instancia de parte (1.3-1.2.b) y copias/planos (1.3-1.2.c).

4. Creación y límites: ley, coste y exenciones (arts. 1.2-2;1.2-3;1.2-4;1.2-5;1.3-2;1.2-2 (3))

Requisitos de creación y diseño

- Las tasas solo pueden crearse/regularse por ley de las Corts Valencianes y deben fijar elementos esenciales (1.2-2 (1)).
- Tenderán a cubrir el coste del servicio/actividad y se tendrá en cuenta, cuando se pueda, la capacidad económica (1.2-3;1.2-4).

Informe-memoria y límites de beneficios

- Toda propuesta normativa requiere informe del órgano directivo competente en tributos y memoria económico-financiera (1.2-2 (3)).
- No se aplicarán más exenciones/beneficios tributarios que los previstos expresamente en la ley (1.3-2).

5. Devengo, exigibilidad y ejemplos por tasa (arts. 1.3-3.1;1.3-3.2;10.1-3;10.2-3 (2);11.1-3;12.1-3.1;13.1-3.4;14.2-3 (1);20.1-2;21.1-3;33.2-3)

Reglas generales del devengo

- Devengo por utilización del dominio público (1.3-3.1.a) o por inicio de la prestación/actividad (1.3-3.1.b).
- Si se inicia por solicitud/pago: devengo con la presentación, condicionada a pago previo (1.3-3.1.c).

Exigibilidad y materialización

- Regla general: puede exigirse la cuota en un momento distinto del devengo, según la normativa propia (1.3-3.2).
- Ejemplos: solicitud para autorización (10.1-3) y ejercicio anual con devengo el 1 de enero en usos (13.1-3.4).

6. Sujetos, responsables y concurrencia en el pago (arts. 1.3-4.1;1.3-4.2;1.3-5;1.3-5.2;1.3-5.3;1.3-6)

Contribuyentes y sustitución

- Son sujetos pasivos/contribuyentes quienes a quienes se refiere el hecho imponible que afecta o beneficia (1.3-4.1).
- La obligación principal y accesorios formales pueden corresponder a sustitutos en supuestos establecidos (1.3-4.2).

Responsables

- La norma de cada tasa puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a contribuyentes o sustitutos (1.3-5).
- Solidarios: entidades aseguradoras que motiven actuaciones/servicios que constituyen el hecho imponible (1.3-5.2).

7. Cuantificación: coste/valor, bases y prohibición de revisión (arts. 1.3-7.1;1.3-7.1.a;1.3-7.1.b;1.3-7.1.c;1.3-7.3;1.3-7.4;10.1-5;10.2-5;11.1-5;21.1-5;33.2-6)

Vinculación coste/valor

- Ingreso estimado no excederá del valor del uso/aprovechamiento o de los costes reales o previsibles del servicio (1.3-7.1).
- En servicios: se consideran gastos directos/indirectos, incluidos financieros, amortizaciones y demás gastos generales (1.3-7.1.b).

Límites operativos

- Si hay destrucción/deterioro no previsto, reintegro del coste total o indemnización por valor de reposición (1.3-7.3).
- No pueden revisarse periódicamente los elementos de cuantificación con coeficientes/índices/fórmulas sobre importes vigentes (1.3-7.4).

8. Ejemplos de elementos cuantitativos y determinación de cuota (arts. 10.1-5;10.2-5;11.1-5;11.1-6;21.1-5;33.2-5;33.2-6)

Cuotas por importe fijo o tabla

- Ejemplo (costas/solicitudes): cuota fija de 160 € o 80 € según presupuesto/valoración (10.1-5).

- Ejemplo (diari): en función de módulos/charact. y páginas en listados (12.1-5.a;12.1-5.c).

Bonificaciones y límites a su aplicación

- Bonificación: p. ej., cuota líquida con bonificación 50% en supuestos de familia numerosa general/monoparental general (11.1-6).
- En habitabilidad, la cuota íntegra se calcula con tipo porcentual sobre base imponible y con límites inferior/superior (33.2-5;33.2-6).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Usos/ocupación anual en dominio público	Devengo: 1 de enero de cada año (salvo año inicial).	13.1-3.4
Autorizaciones en expedientes de costas por solicitud	Devengo: en el momento de presentar la solicitud.	10.1-3
Servicios del Diari Oficial a instancia de parte	Exigibilidad: con anterioridad al devengo, al formular la solicitud.	12.1-3.2

10. Cierre de repaso

Si dudas al resolver casos, vuelve al mapa: (1) confirma que es tasa (hecho imponible y voluntariedad), (2) determina devengo y exigibilidad según el tipo de actuación, y (3) verifica contribuyente/responsables y la cuantía conforme al cuadro y límites de la ley.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.